

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 121/2541 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย สามารถ ดี น้ำ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 18, มาตรา 33

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) ระบุถึงทรัพย์สินที่ศาลจะมีอำนาจสั่งริบได้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยได้กระทำความผิด ซึ่งหมายถึงว่า จะต้องมีการฟ้องจำเลยในความผิดฐานใดฐานหนึ่งและได้มีการพิสูจน์ความผิดนั้นแล้วและศาลพิพากษาว่าจำเลยได้กระทำความผิดจึงจะริบทรัพย์สินนั้นได้ อันถือเป็นการลงโทษอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18(5) เมื่อชนบัตรมิใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 ดังนั้น การที่โจทก์ยังมีได้ฟ้องจำเลยถึงการขายเมทแอมเฟตามีนในครั้งก่อนโดยตรงเพียงแต่กล่าวอ้างพาดพิงถึงว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาจากการขายเมทแอมเฟตามีนในครั้งก่อน จึงยังไม่เป็นการเพียงพอตามเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18(5) และ 33(2) เพื่อลงโทษจำเลยด้วยการริบทรัพย์สิน และแม้ว่าจำเลยจะได้ให้การรับสารภาพหรือให้ความยินยอมในชั้นฎีกาเพื่อให้คดีเสร็จไปจากศาลฎีกาโดยเร็วก็ตาม ศาลก็ไม่อาจสั่งริบชนบัตรของกลางได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขาย 130 เม็ด น้ำหนัก 10.820 กรัม และจำเลยขายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวจำนวน 10 เม็ด ให้แก่สายลับผู้ล่อซื้อในราคา 1,200 บาท เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีนและธนบัตร 1,200 บาท ที่จำเลยได้มาจากการขายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าว และธนบัตรอีก 1,600 บาท ที่จำเลยได้มาจากการขายเมทแอมเฟตามีนก่อนหน้านี้เป็นของกลางเหตุเกิดที่แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 5, 6(7) ทวิ, 13 ทวิ, 62, 89, 106 ทวิ, 116 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3, 32, 33 ธิเบตเมทแอมเฟตามีนของกลางให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ธิเบตธนบัตร 1,600 บาท และคืนธนบัตร 1,200 บาท ที่ใช้ล่อซื้อแก่เจ้าพนักงาน

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89, 116 จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำคุก 5 ปี ธิเบตวัตถุออกฤทธิ์ของกลางให้แก่กระทรวงสาธารณสุข คืนธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อจำนวน 1,200 บาท และธนบัตรอีก 1,600 บาท ของกลางแก่เจ้าของ ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ธิเบตธนบัตรของกลาง 1,600 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ธนบัตรของกลางจำนวน 1,600 บาท ที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้พร้อมด้วยธนบัตรจำนวน 1,200 บาท ซึ่งสายลับใช้ล่อซื้อ เมทแอมเฟตามีนในคดีนี้เป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาจากการขายเมทแอมเฟตามีนใน ครั้งก่อน คดีนี้ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า เป็นทรัพย์สินที่ศาลมีอำนาจ สั่งริบหรือไม่ พิจารณาแล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า เป็นของกลางที่ศาลควรสั่งริบตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเจาะจง ว่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาเฉพาะความผิดในคดีนี้นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 บัญญัติว่า "ในการริบทรัพย์สิน ให้ศาลมีอำนาจสั่ง ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ อีกด้วยคือ (2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด ฯลฯ" ฉะนั้น โดยนัยดังกล่าวทรัพย์สินที่ศาลมีอำนาจสั่งริบจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้ มาโดยได้กระทำความผิด ซึ่งหมายถึงว่าจะต้องมีการฟ้องจำเลยใจความผิดดังกล่าว และได้มีการพิสูจน์ความผิดนั้นต่อศาลแล้ว และศาลพิพากษาว่าจำเลยได้กระทำความ ผิดจึงจะริบทรัพย์สินนั้นได้อันถือเป็นการลงโทษอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 18(5) เพราะธนบัตรดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 ซึ่งจะเห็นได้ถึงข้อแตกต่างอย่างชัดเจนกับมาตรา 33(2) ดังนั้น เมื่อโจทก์ยังมีได้ฟ้องจำเลยถึงการกระทำความผิดดังกล่าวในครั้งก่อนโดยตรง กรณีเพียงแต่การกล่าวอ้างพาดพิงถึงว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาจากการขายเมทแอม เฟตามีนในครั้งก่อน จึงยังไม่เป็นการเพียงพอตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรา 18(5) และ 33(2) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเพื่อลงโทษจำเลยด้วยการริบทรัพย์สิน ตามที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว และแม้ว่าจำเลยจะได้ให้การรับสารภาพในคดีนี้หรือให้ความ ยินยอมในชั้นฎีกาเพื่อให้คดีเสร็จไปจากศาลฎีกาโดยรวดเร็วด้วยก็ตาม ศาลก็ไม่อาจ สั่งริบธนบัตรของกลาง 1,600 บาท ดังกล่าวได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้วฎีกา ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การริบทรัพย์สินเป็นโทษอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเฉพาะแต่ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเท่านั้นที่จะพึงรับได้ มิใช่จะริบทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดทั้งหมด การริบทรัพย์สินมีลักษณะเป็นทั้งการลงโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย(จิตติติงศภักดิ์, กฎหมายอาญาภาค 1, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,2529, หน้า 1033) กล่าวคือ การริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด เป็นลักษณะของวิธีการเพื่อความปลอดภัย ส่วนการริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดนั้นเป็นลักษณะของการลงโทษเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดได้รับประโยชน์จากการกระทำผิดของตน เกี่ยวกับการริบธนบัตรของกลางจากการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนี้ มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4190/2529 อยู่ว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่กับพวกร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและยึดได้ธนบัตรจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นธนบัตรที่จำเลยรับมาเพื่อใช้ในการหาซื้อกัญชาและใช้เป็นค่าขนย้ายกัญชาเป็นของกลาง เมื่อจำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้การรับสารภาพตามฟ้องจึงต้องฟังว่าธนบัตรของกลางที่ยึดได้จากจำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลมีอำนาจริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าธนบัตรของกลางที่ยึดได้จากจำเลยที่ 3 ที่ 4 มิใช่เป็นทรัพย์สิน

ที่ได้จากการกระทำความผิด หรือได้มาจากการกระทำความผิดนั้น เป็นการฟังข้อเท็จจริงที่ผิดไปจากคำรับสารภาพของจำเลย ไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4190/2529 นี้ ธนบัตรของกลางเป็นธนบัตรที่จำเลยรับมาเพื่อใช้หาซื้อสัญญาและขนย้ายสัญญาในคดีที่พิพากษาฟ้อง แม้จะเป็นส่วนที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ใช้กระทำความผิดไปแล้ว แต่ก็เป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับไว้เพื่อใช้กระทำความผิดนั้นเอง จึงถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้กระทำความผิด(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5220/2531) และที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้การรับสารภาพก็เป็นการรับสารภาพในคดีที่โจทก์ฟ้อง ซึ่งรวมถึงธนบัตรของกลางที่เกี่ยวกับความผิดนี้ด้วย ส่วนทรัพย์สินที่ได้มาโดยได้กระทำความผิดซึ่งศาลมีอำนาจริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) นั้น จากคำพิพากษาศาลฎีกานี้ศาลฎีกาได้อธิบายไว้ชัดเจนแล้วว่า แม้กฎหมายจะไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเจาะจงว่า ทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาเฉพาะความผิดในคดีนั้น แต่โดยนัยของกฎหมายแล้ว เมื่อธนบัตรดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดซึ่งศาลจะต้องริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 แล้ว การที่ศาลจะมีอำนาจริบตามมาตรา 33(2) ได้ต้องเป็นการลงโทษตามมาตรา 18(5) เมื่อโจทก์อ้างว่าจำเลยได้ทรัพย์สินมาจากการขายเมทแอมเฟตามีนก่อนหน้านี้ จึงเป็นการกล่าวอ้างถึงความผิดที่ไม่ได้มีการฟ้องร้องพิสูจน์กัน ศาลย่อมลงโทษจำเลยไม่ได้ แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ ก็ต้องฟังว่าสารภาพตามฟ้องโจทก์ในคดีนี้ จะไปรวมถึงความผิดที่ไม่ได้มีการฟ้องร้องพิสูจน์กันด้วยไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 121/2541 นี้ จึงมิได้ขัดแย้งกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมแต่อย่างใด กรณียกกันยกกันยกย่อง